

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO / EQUIPAMENTO SEM UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

De um lado, como **Locadora**,

BUSATO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa estabelecida Av. Coronel Manoel Nunes, 145, Planalto de Carapina, Serra/ES, CEP 29.162-715, inscrita no CNPJ sob o nº 00.865.596/0001-92, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA.

De outro lado, como **Locatária**,

AMS ENGENHARIA LTDA, empresa estabelecida na Avenida Apio Cardoso, Nº 115, Cincão – Contagem, CEP: 32371-615, inscrita no CNPJ sob o nº 16.956.443/0001-90, neste ato denominada simplesmente Locatária

Resolvem celebrar o presente **Contrato de Locação de Veículo / Equipamento, sem fornecimento de mão de obra**, doravante denominado “Contrato”, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CONDIÇÕES

1.1. É objeto do presente Contrato a locação de **01 (um) equipamento** para utilização em Vitória, no estado do Espírito Santo, conforme descrição abaixo:

ITEM	EQUIPAMENTO	CHASSIS / SERIE	FRANQUIA MENSAL HORA	VALOR HORA	VALOR TOTAL EQUIPAMENTO
01	CAMINHÃO PIPA 20MIL	9536K8246MR119218	200 HORAS	R\$ 115,00	R\$ 23.000,00

1.2. Fica acordado entre as Partes que o bem (ns) locado (s) constante na Cláusula 1.1 acima, possuem franquia mensal mínima de **200 horas por veículo / equipamento**, individualmente, sendo o valor unitário da hora de **R\$ 115,00 (Cento e quinze reais)**.

1.3. Nos casos de contratos de locação por HORA, será garantido à **LOCADORA** um mínimo de 200 horas mensais de locação por veículo / equipamento, individualmente, e as horas extras trabalhadas ou à disposição que excedam esse limite serão acrescidas e registradas em Boletim de Medição, aplicando-se os preços unitários por hora pactuados na

Cláusula 1.1 acima, assim como possíveis deduções previstas na Cláusula Quarta.

- 1.3.1 Nos meses de mobilização e desmobilização do equipamento o valor mensal a ser medido será proporcional ao número de dias úteis do equipamento à disposição da obra.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO

- 2.1. O prazo de vigência do presente Contrato é de **90 (noventa) dias**, com início em **24/04/2026** e o término estimado para o dia **24/07/2026**, podendo ser prorrogado automaticamente, por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 12 (doze) meses de vigência total, salvo manifestação expressa, formalizada por escrito, em sentido contrário por qualquer das partes, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias do término de cada período de vigência.
- 2.2. Até 15 (quinze) dias antes do término do prazo máximo de 12 (doze) meses, as partes poderão negociar e ajustar as novas condições comerciais, mediante celebração de aditivo contratual, com nova vigência e valores, mantendo-se todas as demais condições previamente pactuadas no contrato principal.
- 2.3. Caso a **LOCATÁRIA** deseje reduzir o prazo ou suspender a locação do bem, objeto deste contrato, deverá formalmente comunicar, mediante aviso prévio de 15 (quinze) dias, à **LOCADORA** para que esta manifeste sua concordância. A suspensão indevida da locação pela **LOCATÁRIA** implicará em rescisão contratual antecipada, aplicando-se as penalidades respectivas, nos termos da Cláusula Nona.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇOS

- 3.1. O valor global estimado do presente Contrato é de **R\$23.000,00 (Vinte e três mil reais.)**, calculado conforme os valores unitários e prazos indicados na Cláusula 1.1 acima. Este valor serve apenas como parâmetro orçamentário, não constituindo qualquer compromisso das Partes de virem a efetivamente utilizá-lo integralmente, sendo devido apenas o montante referente ao período em que o equipamento estiver efetivamente locado, observadas as premissas de medição estabelecidas neste instrumento.
- 3.2. Os preços unitários pactuados na Cláusula 1.1 acima serão fixos e irreajustáveis durante toda a vigência do presente Contrato ou pelo período de 12 (doze) meses. Caso o presente instrumento vigore por prazo superior a 12 (doze) meses, o valor contratado entre as Partes será reajustado monetariamente de acordo com a variação positiva do IPCA/IBGE, ou índice que vier substituí-lo em caso de variação negativa.
- 3.3. Os valores de locação acima indicados incluem todos os impostos incidentes sobre

a atividade de locação de equipamento considerando o regime de tributação da empresa **LOCADORA**, nos termos da legislação em vigor nos âmbitos federal, estadual e municipal. Demais impostos ou taxas inerentes as atividades realizadas com o equipamento locado, deverão ser arcados exclusivamente pela **LOCATÁRIA**.

3.4. Se porventura a **LOCATÁRIA** for beneficiária de incentivo fiscal legalmente concedido, que implique na suspensão/isenção de tributos incidentes sobre a operação ora contratada, o benefício deverá ser informado à **LOCADORA** no ato da contratação para que as informações pertinentes e o dispositivo legal correspondente sejam indicados no faturamento a ser emitido pela **LOCADORA**.

CLÁUSULA QUARTA – MEDIÇÕES

4.1. Para efeito de medição e pagamento, as Partes ajustam e acordam que a data inicial a ser considerada será o dia da saída do veículo/equipamento do pátio da **LOCADORA**.

4.2. A medição relativa à franquia mensal, compreenderá o período do dia **01 (um) do mês anterior ao dia 30 (trinta) do mês da locação**, exceto quando ocorrer proporcionalidade, o que resultará também em pagamento proporcional, devendo a **LOCATÁRIA** encaminhar o registro constante do horímetro referente a esse período, no prazo de até 2 (dois) dias úteis.

4.3. Os boletins de medição serão elaborados com base nas informações obtidas por meio da telemetria e encaminhados à **LOCATÁRIA** para análise e aprovação. A **LOCATÁRIA** terá o prazo de 05 (cinco) dias para manifestar eventual discordância, apresentando, obrigatoriamente, as evidências que comprovem a divergência. Decorrido o referido prazo sem manifestação, os boletins serão considerados aprovados, prosseguindo-se com o faturamento e envio para pagamento, conforme o prazo estipulado na Cláusula 5.1.

4.4. Serão deduzidas das medições as horas em que o equipamento estiver parado para manutenções preventivas e/ou corretivas, por defeitos no equipamento ou quaisquer outros aspectos de responsabilidade da **LOCADORA** que impeçam a operação efetiva do equipamento / veículo, conforme quadro abaixo, exceto em caso de mau uso ou culpa da **LOCATÁRIA**, quando esta deverá arcar com os custos sem deduções na medição.

4.5. Serão deduzidas das medições as horas em que o equipamento estiver parado para manutenções preventivas e/ou corretivas, por defeitos no equipamento ou quaisquer outros aspectos de responsabilidade da **LOCADORA** que impeçam a operação efetiva do equipamento.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTOS

5.1. Pela locação do bem objeto do presente Contrato, a **LOCATÁRIA** pagará à **LOCADORA** os valores unitários descritos no quadro constante na Cláusula 1.1., em até **30 (trinta) dias** após emissão da nota fiscal/fatura.

5.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de depósito bancário/pix em conta corrente de titularidade da **LOCADORA** abaixo indicada ou mediante boleto, sendo proibido o endosso de duplicatas, descontos de títulos bem como a utilização do sistema de cobrança bancária.

Dados Bancários para Depósito:

Favorecido: BUSATO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 54.167.719/0001-40

Banco: Santander (033)

Agência: 3883

Conta Corrente: 13005824-7

5.3. A impontualidade no pagamento sujeitará à CONTRATANTE, a multa de 2,00% (dois por cento) ao mês, mais 2,00% (dois por cento) referente a encargos financeiros, independentemente das demais sanções previstas em Lei.

5.4. As informações sobre programações dos pagamentos e/ou comprovantes de pagamento deverão ser solicitadas à **LOCATÁRIA**, através do e-mail: alyson.oliveira@busatoloc.com.br, financeiro@bsuatotransportes.com.br, samara.rodrigues@busatoloc.com.br

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

6.1. Prestar à **LOCATÁRIA** quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessárias para utilização do bem locado.

6.2. Fornecer o bem locado em perfeitas condições de uso, conforme orientações de manutenções/operação do fabricante. Os implementos e características adicionais ao equipamento/veículo deverão ser negociados entre as Partes previamente à saída do equipamento do pátio.

6.3. Executar a manutenção preventiva e corretiva (por desgaste natural) em tempo programado pela equipe de PCM (Planejamento e Controle da Manutenção) para evitar interrupções na execução dos serviços.

6.4. Realizar as manutenções preventivas **conforme plano de manutenção**, podendo a **LOCADORA** indicar a concessionária ou oficina credenciada mais próxima para efetivar a manutenção devida ou autorizar que a manutenção seja realizada pela própria **LOCATÁRIA**.

6.5. Vistoriar e providenciar evidências na saída e na chegada do bem locado para comprovar o estado em que se encontra. Essa verificação deverá ser realizada mediante a participação de ambas as Partes.

6.6. Arcar com os custos de licenciamento de trânsito do veículo, IPVA e seguro obrigatório.

6.7. Fornecer à **LOCATÁRIA** cópia dos documentos e orientações referentes ao bem locado, sendo: CRLV, plano de manutenção, laudo eletromecânico e laudo de opacidade.

6.8. Substituir o bem locado, caso este apresente defeitos atestados pela equipe de manutenção além dos considerados normais ou por deliberação interna operacional, disponibilizando à **LOCATÁRIA** outro equipamento/veículo com as mesmas características técnicas e em perfeito estado de funcionamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, sem ônus para a **LOCATÁRIA**, exceto se os defeitos/avarias tenham incorrido com dolo ou culpa.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

7.1. Pagar à **LOCADORA** os valores devidos pela locação, objeto deste Contrato, obedecendo aos preços e prazos pactuados entre as Partes neste instrumento.

7.2. Apresentar mensalmente à **LOCADORA** os registros constantes do hodômetro para realização da medição.

7.3. Programar sempre com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, com o responsável pelo setor de Locação da **LOCADORA**, todo e qualquer tipo de manutenção, independentemente de ser preventiva e/ou corretiva.

7.4. Informar à **LOCADORA** a necessidade de realização de manutenção corretiva no equipamento assim que constatado qualquer falha, anormalidade ou avaria.

7.5. Durante o período locado, toda lubrificação periódica necessária ao funcionamento será de inteira responsabilidade da **LOCATÁRIA**, devendo ser realizada conforme recomendações do fabricante ou instruções repassadas pela **LOCADORA**.

7.6. Caso o equipamento exija óleo, graxa, fluido hidráulico, aditivo, filtro ou qualquer insumo, a **LOCATÁRIA** deverá manter os níveis adequados e utilizar produtos compatíveis.

7.7. Danos decorrentes de falta de lubrificação, uso sem óleo/fluido, combustível adulterado, combustível inadequado, impurezas, água no sistema, mistura incorreta, operação com nível baixo, superaquecimento ou travamento, serão considerados mau uso, respondendo a **LOCATÁRIA** integralmente por reparos, peças e mão de obra.

7.8. Caso o equipamento exija óleo, graxa, fluido hidráulico, aditivo, filtro ou qualquer insumo, a **LOCATÁRIA** deverá manter os níveis adequados e utilizar produtos compatíveis.

7.9. Entregar o equipamento à **LOCADORA** para realização de manutenção em boas condições de limpeza e higienização. Caso contrário, poderão ser gerados custos adicionais, e, no caso de desmobilização, o relatório de vistoria somente será realizado após a devida higienização.

- 7.10. Conservar no equipamento/veículo o adesivo contendo a identificação e dados da **LOCADORA**.
- 7.11. Usar o bem locado de forma adequada e para o fim que se destina, sob pena de responder civil e criminalmente pelo mau uso ou deterioração do bem.
- 7.12. Não adulterar, remover ou introduzir quaisquer modificações aludidas no bem locado.
- 7.13. Não sublocar, emprestar, ceder, arrendar ou permitir que terceiros alheios ao presente contrato utilizem do veículo locado no todo ou em parte, temporária ou definitivamente, bem como transferir ou ceder os direitos deste contrato, exceto se previamente acordado entre as Partes e ficando a **LOCATÁRIA** integralmente responsável pelo contrato de Sublocação.
- 7.14. Responsabilizar-se pelo *checklist* de vistoria, juntamente com a **LOCADORA**.
- 7.15. Responsabilizar-se pela mobilização e desmobilização do bem locado, arcando com todos e quaisquer gastos, fretes e afins.
- 7.16. Arcar com o pagamento de combustível necessário para o funcionamento do equipamento (ex: Diesel).
- 7.17. Responsabilizar-se integralmente por quaisquer ônus, encargos ou indenizações, decorrentes de danos causados e/ou provocados pelo equipamento, durante a vigência deste instrumento, inclusive contra terceiros.
- 7.18. Responsabilizar-se pela mão-de-obra especializada para a condução e/ou operação do veículo/equipamento ora locado, assim como por todos os custos e responsabilidades daí decorrentes.
- 7.19. Fica expressamente vedado à **LOCATÁRIA** realizar qualquer tipo de intervenção, remoção, substituição, desativação ou alteração no sistema de rastreamento instalado pela **LOCADORA**, sendo esta parte integrante das condições de monitoramento e controle da frota. O descumprimento desta obrigação poderá ensejar a aplicação de penalidades previstas contratualmente, sem prejuízo da responsabilização por eventuais perdas e danos.
- 7.20. Em caso de locação de máquina, caberá exclusivamente à **LOCATÁRIA** arcar com todos os custos de manutenção, substituição e reposição das Ferramentas de Penetração no Solo (FPS), entendidas como pontas, dentes, lâminas, adaptadores e quaisquer outros componentes que tenham contato direto com o solo durante a operação do equipamento.

CLÁUSULA OITAVA – DA MULTA

- 8.1. A **LOCATÁRIA** estará sujeita a uma multa equivalente a 7% (sete por cento) do

valor global do contrato pelo não cumprimento de qualquer cláusula e/ou condições pactuadas neste instrumento.

8.2. A **LOCADORA**, considerando os riscos intrínsecos a atividade e o valor do veículo/equipamento objeto do presente contrato, por sua vez, estará sujeita a uma multa equivalente a 3% (três por cento) do valor global do contrato pelo descumprimento de qualquer cláusula e/ou condições pactuadas neste instrumento.

8.3. As multas pecuniárias previstas acima, não isentam a **LOCATÁRIA** do pagamento de reparação de eventuais danos ou prejuízos por ela causados à **LOCADORA** e a indenização por danos emergentes e por lucros cessantes.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1. Este Contrato poderá ser rescindido, total ou parcialmente, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

- a) Atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias, desde que não seja causado por responsabilidade comprovada da **LOCADORA**.
- b) Falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, requeridas ou homologadas.
- c) Por inobservância da **Cláusula 2.3** e a suspensão indevida da locação pela **LOCATÁRIA**, sem anuência expressa da **LOCADORA** mediante celebração do Termo Aditivo respectivo.
- d) Caso haja infração, por qualquer das Partes, às disposições deste Contrato, não remediada no prazo ajustado entre as Partes.
- e) Por qualquer das Partes, a qualquer tempo, desde que esta intenção seja comunicada por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias e formalizada a anuência respectiva.
- f) Em caso de encerramento das obras, ou mesmo transferência dos trabalhos da **LOCATÁRIA** para outra localidade diferente daquela estabelecida no Contrato. Nessa hipótese, deverá haver nova avaliação comercial e elaboração de Termo Aditivo para permitir a transferência do bem para outra localidade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO RECEBIMENTO E DEVOLUÇÃO DO BEM LOCADO

10.1. A **LOCATÁRIA** receberá o bem locado em condições normais de uso e assim o manterá até a sua efetiva devolução, ressalvados os desgastes considerados naturais.

10.2. A **LOCATÁRIA** não poderá realizar qualquer modificação no veículo/equipamento locado, sem a prévia e expressa autorização da **LOCADORA**.

10.3. Findo o prazo estabelecido, ou rescindido a locação por qualquer motivo, a **LOCATÁRIA** restituirá o bem locado a **LOCADORA** nas condições em que o recebeu, salvo os desgastes naturais, sob pena de aplicação da multa descrita na **Cláusula 7.1**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS SEGUROS

11.1. Fica a cargo da **LOCADORA**, por sua conta exclusiva, a contratação de seguro automotivo em companhia de seguradora de idoneidade reconhecida, para cobertura de danos materiais e pessoais a terceiros e para cobrir os gastos em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o bem, exclusivamente nos termos da apólice firmada com a seguradora, excluindo da cobertura serviços como destombamento, guincho, assistência 24 (vinte e quatro) horas, assim como danos de qualquer natureza que atinjam vidros, para-brisa, janelas e demais superfícies envidraçadas do(s) bem(ns).

11.1.1. Caso o seguro seja acionado em decorrência de sinistro causado durante a utilização do bem pela **LOCATÁRIA**, esta ficará responsável pelo pagamento da franquia, conforme apólice de seguro.

11.1.2. A **LOCADORA** se compromete a enviar a apólice do veículo/equipamento locado, após a assinatura do presente contrato.

11.2. Em casos de substituição do bem locado, a **LOCADORA** compromete a disponibilizar a apólice de seguro deste, com as mesmas condições estabelecidas no item 11.1 acima.

11.3. Na hipótese excepcional de não ser possível acionar o seguro vigente, seja por negativa da seguradora, por exclusão expressa da cobertura para o sinistro ocorrido ou por qualquer outro motivo que inviabilize a indenização, a **LOCATÁRIA** será responsável pelo pagamento de perdas e danos, limitado ao valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor de mercado do equipamento de mesma marca e modelo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A **LOCADORA** poderá fiscalizar a boa utilização do veículo/equipamento pela **LOCATÁRIA**, e em caso de constatar qualquer irregularidade na utilização do mesmo, a **LOCATÁRIA** deve providenciar a regularização da situação no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação das sanções previstas na **Cláusula 8.1**.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO GRAVAME

13.1. Sendo a **LOCADORA** legítima proprietária ou possuidora do bem locado, a

LOCATÁRIA não poderá dá-lo em penhor, caução ou gravá-lo a favor de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS

14.1. A **LOCATÁRIA** será integral e exclusivamente responsável pela condução, operação e uso dos veículos/equipamentos locados, incluindo a observância das normas de trânsito, segurança e legislações aplicáveis.

14.2. A responsabilidade da **LOCATÁRIA** abrange todas as ações ou omissões praticadas por seus motoristas, empregados, prepostos ou qualquer outra pessoa que utilizar os veículos, sendo de sua inteira responsabilidade quaisquer danos causados a terceiros, danos ambientais, multas, infrações, perdas, acidentes de trânsito, furtos, roubos, ou quaisquer outros eventos relacionados ao uso dos veículos.

14.3. A **LOCATÁRIA** se responsabilizará plenamente pela contratação de seus funcionários e demais colaboradores que utilizar na condução dos equipamentos/veículos locados, assim como por todas as suas obrigações fiscais, previdenciárias, trabalhistas e demais encargos incidentes, como verbas acidentárias, incluindo, o fornecimento de equipamentos de proteção, individual ou coletivo, em atendimento às exigências das normas regulamentadoras no MTE, sem prejuízo de outras despesas decorrentes da mão de obra utilizada.

14.4. A **LOCADORA** não será, em hipótese alguma, responsabilizada por qualquer evento decorrente da utilização dos veículos locados, ficando isenta de toda e qualquer obrigação ou encargo relacionado ao uso dos mesmos pela **LOCATÁRIA**.

14.5. A **LOCADORA** fica isenta de toda e qualquer responsabilidade pelo não cumprimento pela **LOCATÁRIA** de determinações administrativas e/ou legais relativas à execução do objeto do presente instrumento.

14.6. Acordam as Partes que, se porventura a **LOCADORA** for autuada, notificada, intimada, citada ou condenada em razão do não pagamento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à **LOCATÁRIA**, sejam as mesmas de natureza contratual, fiscal, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, mesmo após o término do Contrato, assistirá à **LOCADORA** o direito de demandar em juízo o reembolso, indenização ou inclusão da **LOCATÁRIA** no processo/procedimento, a fim de liberar a **LOCADORA** da autuação, notificação, intimação, citação ou condenação.

14.6.1. A **LOCATÁRIA** ressarcirá a **LOCADORA**, independentemente do resultado dos processos judiciais ou administrativos, o valor das horas que forem despendidas por seu advogado, especialmente na elaboração de petições e nos deslocamentos para audiências, e por seus prepostos, além das despesas judiciais e administrativas e do custo que incorrer, servindo de base para o ressarcimento aqui

pactuado a remuneração do advogado e do preposto da **LOCADORA**.

14.6.2. A **LOCATÁRIA** responderá judicialmente e extrajudicialmente por quaisquer ações, reclamações ou reivindicações feitas por seus empregados ou pessoas alocadas na execução dos serviços objetos do presente instrumento, responsabilizando-se integralmente por indenizações cíveis ou trabalhistas feitas pelos mesmos, quer em nome da **LOCATÁRIA**, quer em nome da **LOCADORA**, esta última a qual terá direito de regresso na hipótese de vir a ser compelida a pagar, por qualquer meio ou razão indenização aos empregados e pessoas a serviço da **LOCATÁRIA**, as quais, em hipótese alguma, terão vínculo empregatício com a **LOCADORA**.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1. As Partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018 - “LGPD”) e demais normas que versem a respeito do tratamento de dados pessoais e obrigam-se a adotar todas as medidas de segurança, técnicas, organizacionais e administrativas para garantir, por si, bem como por seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados, o cumprimento da referida legislação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Os signatários do presente Contrato asseguram e afirmam que são os representantes legais competentes para assumir em nome das partes as obrigações descritas neste instrumento e representar de forma efetiva seus interesses.

16.2. A **LOCATÁRIA** não poderá, em hipótese alguma, transferir ou delegar as atribuições e responsabilidades que assumem por força deste Contrato, a não ser com prévia concordância da **LOCADORA**.

16.3. As Partes são contratantes totalmente independentes, sendo cada uma inteiramente responsável por seus atos, obrigações e conteúdo das informações prestadas, em toda e qualquer circunstância, visto que o presente instrumento não cria relação de parceria, emprego e nem de representação comercial entre elas, e nenhuma delas poderá declarar que possui qualquer autoridade para assumir ou criar qualquer obrigação, expressa ou implícita, em nome da outra, e nem representá-la sob nenhum pretexto e em nenhuma situação.

16.4. O não exercício por qualquer das partes de direitos ou faculdades que lhe assistam em decorrência do presente instrumento, ou a tolerância com o atraso no cumprimento das obrigações da outra parte, não afetará aqueles direitos ou faculdades, os quais poderão ser

exercidos a qualquer tempo, a exclusivo critério do interessado, não alterando as condições neste instrumento estipuladas.

16.5. Este Contrato somente poderá ser alterado, em qualquer de suas disposições, mediante a celebração por escrito de Termo Aditivo contratual.

16.6. A invalidade, ineficácia e/ou inexecutabilidade de qualquer das disposições contidas no presente, desde que assim declaradas por juízo ou tribunal competente, não afetará nem prejudicará a subsistência, validade, eficácia e/ou executabilidade das demais disposições que deverão permanecer válidas, eficazes e exequíveis da forma mais fiel possível aos seus termos e intenções originais.

16.7. Para os devidos fins de direito, as Partes reconhecem que, quando existente, a proposta comercial apresentada pela **LOCADORA** constitui parte integrante e complementar deste contrato, vinculando-se às suas disposições. A referida proposta, se aplicável, segue anexada ao presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

17.1. As Partes se obrigam a não divulgar os dados e informações às quais venham a ter acesso em razão deste Contrato, obrigando-se ainda, a não permitir que nenhum de seus empregados ou terceiros sob a sua responsabilidade façam uso destas informações para fins diversos do objeto contratual. Esta obrigação permanecerá em vigor por um período de 05 (cinco) anos após o término deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18.1. Para solução de quaisquer conflitos oriundos do presente Contrato fica eleito o foro da Comarca de **Vitória/ES**, com renúncia expressa de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, correndo por conta da parte vencida, todas as despesas judiciais ou extrajudiciais.

18.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficácia deste instrumento, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Código Civil, em formato eletrônico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrônicos, ainda que sejam certificados eletrônicos não emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP nº 2.200-2”), sendo nesse caso, dispensada as assinaturas das 02 (duas) testemunhas.

18.3. E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que surtam os efeitos legais, prometendo cumpri-lo por si e seus sucessores.

Serra/ES, 24 de abril de 2026.

BUSATO – TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.
LOCADORA

AMS ENGENHARIA LTDA
LOCATÁRIA

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF: